ORDENANZA Nº 8.114

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Contrato de Locación celebrado entre Berrini-Revello Negocios Inmobiliarios con la participación de la Corredora Inmobiliaria Sra. BERRINI, Alicia Beatriz Matrícula Nº 02-1119 representando a "Sucesión del Sr. PRATO, Olver Pedro – D.N.I Nº 6.578.225**,** por una parte, y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA** representada por su Intendente Sr. Eduardo Luis Accastello y el Sr. Secretario de Salud Dr. Cesar Rivera, celebrado con fecha veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, que como Anexo I se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

BERRINI - REVELLO NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Lisandro de la Torre 42. Tel/Fax (0353) 4522842/4521193. 5900 Villa María (Cba.)

CONTRATO DE LOCACION.

En la Ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, al día veinticinco del mes de Abril del dos mil veinticuatro (25/04/2024), entre BERRINI-REVELLO NEGOCIOS INMOBILIARIOS, con la participación de la Corredora Inmobiliaria La Sra. ALICIA BEATRIZ BERRINI, Matricula Nº 02-1119, representando a Sucesión del Sr. PRATO OLVER PEDRO, DNI Nº 6.578.225, este acto por sus Administradoras La Sra. PRATO CLEDI RUTD DNI Nº 14.217.717 con domicilio en calle Villa Gesell Nº 25, de la Ciudad de Villa Nueva, y La Sra. PRATO ESTELA BEATRIZ, DNI Nº 13.015.718 con domicilio en calle Carlos Pellegrini N° 662, de la Ciudad de Villa María, ambos de la Prov. de Córdoba, en adelante denominada/o "LOCADOR/A" por una parte, y por la otra La MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, CUIT Nº 30-99906672-7, con domicilio en Mendoza esquina Antonio Sobral, de la Ciudad de Villa María, Prov. de Córdoba, representada en este acto por el Intendente Municipal el Sr. Eduardo Luis Accastello DNI. Nº11.395.594, y el Secretario de Salud el Dr. RIVERA CESAR DNI Nº 20.324.758, en adelante denominada/o "LOCATARIA/O", celebran el presente Contrato de Locación de Acuerdo al Decreto de Necesidad de Urgencia Nº70/2023 de fecha veinte de Diciembre del dos mil veintitrés (20/12/2023), el que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto por las disposiciones generales del Código Civil y Comercial:

ANTECEDENTES: 1) Con fecha 29 de Marzo de 2021 el Sr. Prato y la Municipalidad de Villa María celebraron un contrato de locación respecto al inmueble ubicado en calle General las Heras Nº 1698, de ésta ciudad. El mismo tenía una vigencia desde el día 01/02/2021 hasta el día 31/01/2024. 2) Dicho contrato fue ratificado por Ordenanza Nº 7.735, de fecha 17 de Junio de 2021. 3) Luego del vencimiento del contrato, es decir con posterioridad al 31/01/2024, el Municipio continuó con la posesión ininterrumpida del inmueble de referencia evaluando otras alternativas para relocalizar el Centro de Atención Primaria que funciona allí. 4) Las partes pactan que el convenio tendrá una vigencia de dos (2) años, a contar desde el día 01/05/2024, venciendo en consecuencia el día 30/04/2026. No obstante lo expuesto, y en virtud de que el Municipio continuó con el uso y goce pleno del inmueble durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2024, se obligará a abonar las sumas correspondientes a dichos meses por la suma mensual de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000).

PRIMERA: El/La LOCADOR/A da en locación a la/el LOCATARIA/O y éste acepta en tal concepto, el inmueble ubicado en calle General Las Heras Nº 1698, de la Ciudad de Villa María, Prov. de Córdoba, cuyas características son las siguientes: Casa de tres dormitorios, cocina con mesada de mármol y mueble bajo mesada de cuatro puertas y tres cajones, campana de chapa, baño con pileta de pie, inodoro y bidet, mueble de cuatro puertas y espejo, pasillo con calefactor marca Cooppens, puerta plegadiza, living-comedor enmaderado hasta los dos metros, garaje con portón de chapa de cuatro hojas y vidrio, baulero de cuatro puertas y puerta corrediza de dos hojas de hierro con vidrio que separa el comedor, lavadero con pileta de cerámica, inodoro y termo tanque, pieza de depósito, patio y terraza, asador y galería con portón corredizo con un candado con llave.

El inmueble se entrega con un juego de llaves completo, recién pintado la totalidad del interior (pared y techo) en LATEX DE COLOR BLANCO. Los trabajos de pintura y reparaciones serán realizados por personal designado por el LOCADOR y/o ADMINISTRADOR del inmueble, por tal motivo. La/El LOCATARIA/O deberá solicitar una inspección, quince días antes de la entrega del inmueble con el fin de que personal autorizado realice un informe sobre los trabajos necesarios para la restitución del inmueble. (PERDIDA DE GRIFERÍAS, FUNCIONAMIENTOS DE ARTEFACTOS, PERSIANAS, ESTADO DE ASEO Y TODO LO DETALLADO SEGÚN CLAUSULA DECIMO CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO DE LOCACIÓN). La limpieza de los sanitarios serán realizados por personal designado por el LOCADOR, los gastos que ello demanden serán soportados exclusivamente por la/el LOCATARIA/O, con valores de presupuestos consensuados entre las partes, aún cuando la/el LOCATARIA/O tome el beneficio de la resolución anticipada de locación, no cumpliendo con la totalidad del plazo locativo.

SEGUNDA: El plazo de la locación se estipula en DOS (2) AÑOS a partir del día primero del mes de Mayo del dos mil veinticuatro (01/05/2024), de modo que vencerá indefectiblemente y de pleno derecho el día treinta de Abril del dos mil veintiséis (30/04/2026), fecha en que la/el LOCATARIA/O se compromete a restituir el inmueble locado libre de ocupantes y/o ocupación, sin necesidad de interpelación previa judicial o extrajudicial alguna.- La restitución del inmueble solo podrá ser aprobada y adquirirá fecha cierta desde que el/la LOCADOR/A O REPRESENTANTE otorgue recibo por entregas de las llaves.

TERCERA: El PRECIO. El precio del alquiler se fija en la suma mensual de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000), con actualizaciones semestrales. Para la actualización del precio mensual del alquiler para los semestres Noviembre-Abril, se considerará promedio de los 6 meses de inflación (IPC) anunciados por el INDEC de los meses Mayo-Octubre del año en curso; y para la actualización del precio mensual del alquiler para los semestres Mayo-Octubre, se considerara promedio de los 6 meses de inflación anunciados por el INDEC de los meses Noviembre-Abril.

CUARTA: En virtud de lo estipulado en los antencedentes del presente, la LOCATARIA se obliga a abonar a la LOCADORA la suma mensual de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000) para los meses de Febrero, Marzo y Abril del corriente año.

QUINTA: Los alquileres serán abonados por mes adelantado del primero al diez de cada mes en BERRINI NEGOCIOS INMOBILIARIOS, sito en calle Lisandro de la Torre N° 42, o donde el/la LOCADOR/A lo indique en el futuro por medio fehaciente. El alquiler se pacta por períodos de mes entero y aunque la/el LOCATARIA/O se mudara antes de finalizar el mes, pagará íntegramente el alquiler correspondiente a ese mes. La mora en el pago de los alquileres y/o servicios, se producirá en forma automática por el mero transcurso del tiempo y sin necesidad de interpelación ni gestión previa de ninguna naturaleza. Producida la mora los alquileres y/o servicios siempre deberán abonarse con un interés compensatorio del diez por ciento mensual (10%) acumulativo y un interés punitorio del cinco por ciento mensuales acumulativos (5%).

SEXTA: ESTADO DEL INMUEBLE: La/El LOCATARIA/O declara haber visitado y examinado la propiedad, instalaciones eléctricas, agua corrientes y sanitarias, que se encuentra en buenas condiciones de uso, como así mismo todos sus vidrios, porta

lámparas, cerraduras, herrajes, artefactos y accesorios se encuentran en perfecto estado y funcionamiento, estando conforme en recibir e inmueble en el buen estado de conservación e higiene, y se obliga a mantenerlo por todo el tiempo que dure la ocupación del inmueble y restituirlo en idénticas condiciones a las de su recepción, libre de ocupantes y/o cosas que de el dependan. Entregando el inmueble la/el LOCATARIA/O tendrá SIETE DIAS CORRIDOS para poner en conocimiento por escrito el/la LOCADOR/A o ADMINISTRADOR por cualquier novedad en el inmueble, vencido dicho plazo, se dará por aceptado de plena conformidad el estado del mismo.

SEPTIMA: IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS: Son a cargo de la/el LOCADOR/A: el Impuesto Inmobiliario que grava la propiedad y La tasa de servicio Municipal y a cargo de la/el LOCATARIA/O: agua y cloacas, el consumo de energía eléctrica, gas, al igual que los honorarios profesionales de la inmobiliaria actuante, (5% Art. 83 inc. h, ley 7.191 más IVA los que ascienden a la suma de Pesos Cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos ($435.600). La/el LOCATARIA/O se obliga a gestionar de su cuenta y cargo, la conexión o traspaso a su nombre de los servicios con que cuenta el inmueble, de inmediato al entrar en la vivienda que alquila y dejar pagados dichos servicios y solicitados los cortes de suministro y o transferencia según corresponda, cuando desocupen el mismo; considerándose en alquiler el inmueble mientras no se presenten los correspondientes certificados de cortes. La falta de cumplimiento de esta obligación acarreará colocar al Locatario en mora automática, no siendo necesaria intimación previa, y operará indistintamente con cualquier incumplimiento de acreditación de los cambios de titularidad como causal resolutiva del contrato por así haberlo pactado las partes de común acuerdo en uso de su autonomía de la voluntad, quedando expedita la acción de desalojo. Asimismo, el Locatario deberá responder por cualquier daño y perjuicio, gastos, costos y tramitaciones que la falta de cambio de titularidad de los servicios que brinda EPEC y ECOGAS pudiere acarrearle al Locador, sobre todo aquellos relacionados a la reconexión de los servicios..

OCTAVA: IMPUESTO DE SELLOS: Será abonado íntegramente por la/el LOCATARIA/O.

NOVENA: INCUMPLIMIENTO: La falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato dará opción al/a la LOCADOR/A para exigir el inmediato desalojo de la propiedad locada, reservándose el derecho de reclamar por daños y perjuicios. Para el evento de que la/el LOCATARIA/O dejare abandonada la locación o depositare judicialmente las llaves deberá abonar al/a la LOCADOR/A una multa igual al alquiler pactado desde la iniciación del juicio hasta el día en que el mismo tome la libre y efectiva posesión de la propiedad y/o la indemnización por daños y perjuicios sufridos.

DECIMA: FALTA DE DEVOLUCION: Rigiéndose éste contrato de locación exclusivamente por las disposiciones de la legislación vigente, la/el LOCATARIA/O deberá devolver el inmueble arrendado a su vencimiento, sin excusas, demoras, ni invocación de ninguna naturaleza. No obstante si por cualquier motivo el inmueble no fuera devuelto a su vencimiento, sin perjuicio del ejercicio de las acciones pertinentes por parte del/de la LOCADOR/A para obtener el desalojo, la/el LOCATARIA/O deberá abonar en concepto de indemnización, por ocupación ilegítima, una suma diaria igual al diez por ciento del monto del alquiler pactado en la cláusula segunda, hasta que el/la LOCADOR/A obtenga efectivamente la restitución del bien de entera conformidad. Se pacta que dicha indemnización podrá ser reclamada por la misma vía que para el cobro

de alquileres. En caso de que el/la LOCADOR/A estimara que los daños y perjuicios que le ocasionare la falta de entrega en un término fueran superiores a la indemnización pactada, el/la LOCADOR/A podrá reclamar estos. Queda perfectamente aclarado que la permanencia de la/el LOCATARIA/O en el inmueble locado, después de vencido el contrato en ningún caso, incluso cuando fuera por voluntad del/de la LOCADOR/A, no conformará tácita reconducción, por lo tanto se podrá exigir la restitución del bien en cualquier momento.

DECIMA PRIMERA: DESTINO DE LA LOCACIÓN: La/El LOCATARIA/O destinará el inmueble a Centro de Asistencia médica, estando prohibido el cambio de destino, total o parcial, permanente o temporal, tampoco podrá darle un uso contrario a la moral, buenas costumbres o disposiciones municipales vigentes, siendo dichas transgresiones, causal de iniciar las acciones de desalojo, aun cuando no causare perjuicio alguno al EL/LA LOCADOR/A; Con más los daños y perjuicios que pudiera corresponder.

DECIMO SEGUNDA: INTRANSFERIBILIDAD: LA/EL LOCATARIA/O declara que el inmueble será utilizado por La MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, CUIT Nº 30-99906672-7, representada en este acto por el Intendente Municipal el Sr. Eduardo Luis Accastello DNI. Nº11.395.594,aceptando que el contrato de locación es absolutamente intransferible y su transgresión se considerará especial causal de desalojo, asimismo, le queda prohibido a la/el LOCATARIA/O subarrendarlo total o parcialmente, ni dar el inmueble en préstamo aunque sea gratuito ni permitir su ocupación por terceros en ningún carácter.

DECIMO TERCERA: DERECHO A INSPECCION: EL/LA LOCADOR/A o ADMINISTRADOR de la propiedad podrá inspeccionar el inmueble cuantas veces lo consideren necesario los días hábiles de lunes a viernes y en horario de 08.00 a 20.00 hs, obligándose consecuentemente EL/LA LOCATARIO a permitir la misma.

DECIMO CUARTA: MODIFICACIONES: Es terminantemente prohibido realizar modificaciones en el inmueble, así como mejoras, las que deberán ser aprobadas previamente por escrito por el/la LOCADOR/A o su representante legal y quedarán a su exclusivo beneficio una vez finalizado el plazo de la locación, sin derecho a retribución alguna a favor de la/el LOCATARIA/O.

DECIMO QUINTA: (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO): 1) La/El LOCATARIA/O se compromete y obliga a comunicarle al/a la LOCADOR/A o su representante en forma fehaciente, o sus representantes, por escrito, en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas, de cualquier desperfecto que sufra el inmueble por caso fortuito o fuerza mayor, o daños a terceros, bajo apercibimiento de hacerse responsable de los daños que se trate. Asimismo la/el LOCATARIA/O permitirá al/a la LOCADOR/A o sus representantes el libre acceso a cualquier dependencia de la propiedad, cuando éstas juzguen necesario su inspección y permitirá todo trabajo que sea necesario para su conservación o mejora sin derecho a cobrar indemnización alguna. 2) **La/El LOCATARIA/O se obliga a informar sin excepción alguna primero al ADMINISTRADOR del inmueble de cualquier desperfecto y/o perdida de los servicios de gas, luz y agua, por lo cual La/El LOCATARIA/O se compromete a no comunicarse directamente con los entes que brindan estos servicios, en caso de hacer reclamo a las empresas respectivas, los gastos que esto genere serán soportados**

únicamente por La/El LOCATARIA/O. Cualquier servicio que la/el LOCATARIA/O contrate, ninguno de los cuales podrá ser transferido a nombre del/de la LOCADOR/A, siendo responsabilidad de la/el LOCATARIA/O o en su defecto del/de los GARANTE/S, la reposición de cualquiera de ellos en caso de corte de suministro por falta de pago o por cualquier otra razón imputable a la/el LOCATARIA/O. 3) Serán a cargo de la/el LOCATARIA/O las reparaciones necesarias para el buen mantenimiento del inmueble, como ser canillas, timbres, vidrios, toma corrientes, llaves de luz, cerraduras, servicio anual de calefacción (limpieza de calefactores, etc.), **limpieza de desagüe, techos y patios**, etc. y cualquier otra rotura causada por las personas que habitan en el inmueble o por culpa o negligencia o mal uso de las mismas 4) Abonar cualquier multa o sanción que afecte al inmueble como consecuencia de infracciones cometidas por la/el LOCATARIA/O.

DECIMO SEXTA: La/El LOCATARIA/O responderá por los daños ó desperfectos que ocasione por su culpa ó negligencia, ó por los hechos y actos de las personas que habitaren, frecuentaren ó concurrieren al inmueble, debiendo resarcir el valor de los bienes que faltaren y reparar los deterioros que ocasionaren.-

DECIMO SEPTIMA: El/La LOCADOR/A no se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudieran producirle la/el LOCATARIA/O o a sus familiares o a terceros que por él se encuentren en el inmueble, las inundaciones, filtraciones y desprendimientos provenientes de roturas o desperfectos de caños o techos o cualquier otro accidente producido en la propiedad.

DECIMO OCTAVAA: ENTREGA DE LAS LLAVES: Al finalizar el contrato la entrega de las llaves o de la propiedad sólo se justificará por escrito emanado del/de la LOCADOR/A o su representante, no admitiéndose otro medio de prueba. Si la/el LOCATARIA/O al consignar las llaves, adeudare al/a la LOCADOR/A el alquiler fijado en ese momento más las actualizaciones previstas hasta el día en que el/la LOCADOR/A acepte la consignación o se les dé posesión del inmueble sin que esto menoscabe el derecho del/de la LOCADOR/A de exigir el pago de las penalidades pactadas por ésta circunstancia.

DECIMO NOVENA: DEPOSITO DE GARANTIA: No se recibe.

VIGESIMO: GARANTIA/S: FIANZA: La Municipalidad de Villa María con domicilio en calle Mendoza esq. Antonio Sobral de la ciudad de Villa María, Prov. de Córdoba, representada en este acto por el Intendente Municipal El Sr. Eduardo Luis Accastello DNI. N°11.395.594, en adelante denominado "FIADOR", quien declara aceptar todas las cláusulas del presente contrato en prueba de lo cual firma/n de conformidad, se constituye en fiador solidario y principal pagador, renunciando en este acto al beneficio de división y excusión, aceptando ser deudor directo de todas las obligaciones que asume la/el LOCATARIA/O en el presente contrato, y sus responsabilidades subsistirán hasta que el/la LOCADOR/A se de por conforme y reciba el inmueble arrendado en las condiciones establecidas y de por pagada todas las sumas que pudiera adeudar por cualquier concepto, la/el LOCATARIA/O. Subsistirán también sus obligaciones aún después del vencimiento de éste contrato si la/el LOCATARIA/O continuara ocupándolo por cualquier motivo, aún eventual acuerdo con el/la LOCADOR/A. Especialmente se establece que el/los Garante/s responderá/n por todas las sumas fijadas en las cláusulas del presente contrato, incluso si por cualquier disposición legal, futura el/la LOCADOR/A se viera precisado a

tolerar una prórroga de la locación en cualquier condición. También por las costas, gastos y honorarios que pudieren devengarse con motivo de cualquier juicio que a raíz de éste contrato se viera precisado iniciar el/la LOCADOR/A, ya sea por desalojo, cobro de alquileres, cobro de reparaciones y/o indemnización en las cuales pudiera ser condenado la/el LOCATARIA/O y podrán ser reclamadas en cualquier juicio o en el mismo expediente donde se devengaron. La garantía que se constituye en cumplimiento del presente, comprende la totalidad del patrimonio del/de los FIADOR/ES.-

VIGESIMO PRIMERO:En caso de concurso, quiebra, insolvencia manifiesta, posible venta de los bienes de propiedad de los garantes, fallecimiento de los fiadores, o cualquier otra causa que afecte la validez de la garantía, la/el LOCATARIA/O se compromete a comunicar en forma fehaciente al/a la LOCADOR/A, tales circunstancias, quien podrá pedir otra garantía propietaria de inmueble en reemplazo de la otorgada precedentemente. La/El LOCATARIA/O deberá ofrecer una garantía equivalente a satisfacción del/de la LOCADOR/A en el plazo de diez días de intimado y si así no lo hiciera, se pacta la rescisión ipso facto de este contrato.

VIGESIMO SEGUNDO: (TRIBUNALES): Tanto la/el LOCATARIA/O como el/los FIADOR/ES, se someten para cualquier divergencia que pudiera surgir de la interpretación del presente contrato, inclusive la acciones judiciales que puedan corresponder a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Villa María, renunciando expresamente al Fuero Federal. Tanto la/el LOCATARIA/O como los/el GARANTE/S renuncian desde ya al derecho de recusar al magistrado, y se comprometen formalmente a comparecer a las audiencias que se señalen en el juicio, por si o por apoderado bajo apercibimiento de fallarse los juicios con los dicho por el/la LOCADOR/A o su apoderado.

VIGESIMO TERCERO : Para todos los efectos legales los firmantes constituyen los siguientes domicilios especiales, en las que serán válidas todas las notificaciones y diligencias que se practiquen, aunque los interesados no vivan o no se encuentren en ellos; La/el Sra./Sr. LOCADOR/A: en calle Córdoba Nº 295, de la Ciudad de Villa Nueva, Prov. de Córdoba, la/el Sra./Sr. LOCATARIA/O: y El/Los FIADOR/ES: en calle Mendoza esq. Sobral de Villa María,Prov. de Córdoba.

VIGÉSIMO CUARTO: Las partes pactan de común acuerdo que la/el LOCATARIA/O podrá resolver el mismo, debiendo comunicar en forma fehaciente con la antelación de treinta (30) días y deberá abonar en concepto de indemnización una suma equivalente al diez por ciento (10%) de los montos de los meses restantes hasta el vencimiento del contrato. En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados. Se deja constancia de que cada parte hace retiro de su ejemplar.-

Eddo: "25/04" vale.-

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8114/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 19.08.2024 13:05:20
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 19.08.2024 13:12:59
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 20.08.2024 09:27:54
Email: juanpabloinglese@gmail.com